

1510736-86.2020.8.26.0071
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VANDERSON JOSE LEMES e outros

CONCLUSÃO

Aos 02 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. CLÁUDIO AUGUSTO SAAD ABUJAMRA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal desta Comarca. Eu, (MCJ) assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
3ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru - SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo nº:
1510736-86.2020.8.26.0071
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VANDERSON JOSE LEMES e outros

CONCLUSÃO

Aos 02 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. CLÁUDIO AUGUSTO SAAD ABUJAMRA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal desta Comarca. Eu, (MCJ) assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

V.

Cuida-se de ação penal interposta pelo Ministério Público contra Leila Cristina Alves Ricci e Francine Viviane Alves Ricci, visando a condenação pelo crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal.
As acusadas apresentaram defesas a fls. 167/171 e 297/302, sustentando que a punibilidade deve ser julgada extinta ante à decadência do direito de representação, eis que exercido de forma intempestiva.
O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido a fls. 324/325.

É o relato do essencial. Passo a decidir.

Não obstante os argumentos apresentados pela acusação, razão assiste à defesa. Os fatos ocorreram no dia 14/11/2019 (fls. 10/13) e a vítima representou criminalmente em 02/06/2020 (fls. 26/27), depois de transcorrido o prazo de seis meses.

É certo que, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 154248, reconheceu que a ação penal para apuração do crime de injúria racial, porque conduta equivalente a racismo, é imprescritível.

No entanto, não se pode olvidar que a prescrição é tema diverso da decadência. O crime de racismo é de ação pública incondicionada, enquanto o de injúria racial é ação pública condicionada à representação, conforme artigo 145 do Código Penal. Importa observar que, na decisão supra referida, o Supremo Tribunal Federal não deliberou sobre alteração no tocante à necessidade de representação da vítima para o crime de injúria racial.

Tanto assim que, do voto do Ministro Edson Fachin, colhe-se:

"Acrescento ainda que o legislador, na esteira de aproximar os tipos penais de racismo e injúria, inclusive no que se refere ao prazo para o exercício da pretensão punitiva estatal, aprovou a Lei nº 12.033/09, que alterou a redação do parágrafo único do art. 145 do Código Penal, para tornar pública condicionada, antes privada, a ação penal para o processar e julgar os crimes de injúria racial". Não se desconhece que o Ministro Luis Roberto Barroso entendeu ser aplicável a ratio decidendi do julgado que estabeleceu ser o crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico de ação penal pública incondicionada, para sustentar que, no caso da injúria racial, o mesmo deve ocorrer:

"Concluo que a ratio decidendi daquele caso há de ser aplicada ao presente, razão pela qual reputo necessário dar interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do art. 145 do Código Penal, para assentar, também no caso de injúria qualificada pelo racismo (art. 140, § 3º, CP), a natureza pública incondicionada da ação penal."

Contudo, como não poderia deixar de ser, em razão de se estar diante de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente determinado e que visava, apenas, a extinção da punibilidade em face da prescrição, o tema não foi aprofundado e nem objeto de qualquer deliberação.

Por fim, cabe salientar que há projeto de lei n.º 4.373/2020 tramitando no Congresso Nacional que prevê a inclusão da injúria racial na Lei 7.716/1989, tornando o crime de ação pública incondicionada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade das rés Leila Cristina Alves Ricci e FRANCINE VIVIANE ALVES RICCI, tendo em vista ter ocorrido a decadência, nos termos do artigo 107, inc. IV (2ª figura) do Código Penal.

Após, tornem os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o crime de lesão corporal.

P.R.I.C.

Bauru, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA